

پیوست ۱

قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا

قرارداد حاضر بین شرکت کارگزاری و مشتری به شرح ذیل منعقد گردید. تعاریف دستورالعمل اجرایی معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران و دستورالعمل اجرایی معاملات قرارداد آتی در شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته است.

ماده ۱: طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت کارگزاری به مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد "عضو" نامیده می شود:

نام عضو: شرکت کارگزاری اوراق بهادار پاداش (سهامی خاص)	شماره ثبت: ۶۱۶۴۹۹
تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۵/۱۷	محل ثبت:
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۳۱۶۷	شماره تلفن دفتر مرکزی: ۰۲۱۵۸۷۱۸
شماره فاکس دفتر مرکزی: ۰۲۱۵۸۷۱۸	کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۹۱۱۱
نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز: ۱ - جناب آقای قاسم عاشوری سمت: مدیر عامل ۲ - جناب آقای کورش شمس سمت: رئیس هیئت مدیره	شماره و تاریخ روزنامه رسمی: روزنامه رسمی شماره ۲۲۸۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷
آدرس دفتر مرکزی: تهران-میدان آرژانتین-خیابان احمدقصر-کوچه پنجم-پلاک ۲۱ طبقه اول	

و مشتری حقیقی یا حقوقی به مشخصات جداول متناسب زیر که از این پس در این قرارداد "مشتری" نامیده می شود:

الف) برای اشخاص حقیقی ایرانی:

نام و نام خانوادگی:	جنسیت: ☐ مرد ☐ زن
کد معاملاتی (مالکیت):	تاریخ دریافت کد معاملاتی (مالکیت):
نام پدر:	تاریخ تولد: روز/ ماه/ سال:
محل تولد:	کد ملی:
شماره شناسنامه:	محل صدور شناسنامه:
شماره سریال شناسنامه:	شماره تلفن منزل با کد شهر:
شماره تلفن محل کار با کد شهر:	شماره تلفن همراه:
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	
آدرس منزل:	
کدپستی محل سکونت:	
آدرس محل کار:	

(ب) برای اشخاص حقوقی ایرانی:

نام:	شماره ثبت:
تاریخ ثبت:	محل ثبت:
کد معاملاتی (مالکیت):	شناسه ملی:
شماره تلفن دفتر مرکزی:	شماره فاکس دفتر مرکزی:
نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:	شماره و تاریخ روزنامه رسمی:
۱- خانم / آقای	روزنامه رسمی شماره
سمت:	مورخ / / ۱۳
۱- خانم / آقای	سمت:
نام و کد بانک:	شماره حساب بانکی:
آدرس پست الکترونیکی:	
نوع شخصیت حقوقی:	
آدرس دفتر مرکزی:	
کدپستی محل اقامت قانونی:	

(ج) برای اشخاص خارجی (حقیقی / حقوقی):

نام:	تابعیت:
شماره گذرنامه / شماره ثبت:	شماره سرمایه گذار خارجی:
شماره فراگیر شخص خارجی:	
شماره تلفن محل کار / شماره تلفن دفتر مرکزی:	نام و کد بانک:
شماره حساب بانکی:	آدرس پست الکترونیکی:
آدرس محل کار / آدرس دفتر مرکزی در ایران:	
آدرس محل کار / آدرس دفتر مرکزی در خارج از کشور:	

به شرح مواد آتی منعقد گردید.

ماده ۲: موضوع قرارداد

ارایه خدمات معاملات برخط (online) کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران توسط عضو به مشتری

ماده ۳: مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ/...../۱۳ به مدت نامحدود معتبر است. طرفین هر زمان بخواهند می‌توانند رسماً با اطلاع کتبی به طرف مقابل نسبت به فسخ آن اقدام نمایند. فسخ قرارداد مانع از اجرای تعهداتی که قبل از آن اخذ شده است نخواهد بود.

ماده ۴: حقوق و تعهدات عضو

۴-۱- عضو باید نام کاربر و رمز عبور استفاده از سامانه معاملاتی را برای انجام معاملات برخط، به صورت محرمانه و چاپی و در خصوص معاملات نقدی کالا علاوه بر آن شناسه سخت‌افزاری (توکن) را ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای این قرارداد، در اختیار مشتری قرار دهد و ارایه خدمات آغاز گردد.

۴-۲- عضو متعهد به ثبت و نگهداری کلیه سوابق تراکنش‌های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی در زیرساخت دسترسی برخط بازار خود می‌باشد.

۴-۳- اعمال هرگونه محدودیت بر معاملات مشتری توسط عضو بایستی مستند به این قرارداد و قوانین و مقررات بازار سرمایه باشد. در صورت اعمال این محدودیت‌ها، عضو مسئولیتی در قبال خسارات وارده نخواهد داشت.

۴-۴- عضو متعهد است امکان ارایه خدمات پشتیبانی زیرساخت دسترسی برخط بازار را فراهم نموده و روش‌های ارایه آن را در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی خود اعلام کند و حسب درخواست مشتری، جهت رفع مشکل اقدام نماید.

۴-۵- عضو حق ورود سفارش جدید برای مشتری یا تغییر، تعلیق و حذف سفارش‌های وارد شده توسط مشتری را در چارچوب قوانین و مقررات دارا می‌باشد.

۴-۶- عضو متعهد است در چارچوب قوانین و مقررات، داده‌ها و اطلاعات شخصی و معاملاتی مشتری را محرمانه نگه دارد.

۴-۷- عضو متعهد است از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار، همواره آخرین وضعیت حساب و سوابق معاملات مشتری را بلافاصله پس از ثبت هر تراکنش در اختیار وی قرار دهد و در صورت اعلام مغایرت از سوی مشتری، نسبت به بررسی موضوع و اعلام نتیجه بررسی به وی اقدام نماید. بدیهی است اعلام مغایرت، نافی مسئولیت مشتری در صورت عدم توجه به نظامات قراردادی و قوانین و مقرراتی نخواهد بود.

۴-۸- در راستای اجرای این قرارداد، حداقل موارد زیر از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار عضو به اطلاع مشتری رسانده می‌شود:

- اطلاعات حساب مشتری نزد عضو شامل جزئیات خرید و فروش، واریز، برداشت و مانده حساب؛
- رویه دریافت سفارش‌ها، پردازش و اجرای سفارش‌ها و همچنین پایاپای و تسویه معاملات از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار؛
- رویه‌های مدیریت حوادث پیش‌بینی نشده در معاملات برخط کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا از جمله قطعی برق، شبکه مخابراتی و اینترنت؛
- اطلاع‌رسانی لازم در مورد وضعیت سفارش‌ها، معاملات و موقعیت‌های تعهدی در زمان تعلیق یا محرومیت عضو از انجام معاملات؛
- رویه‌هایی برای حذف سفارش‌های ثبت شده در زمانی که امکان دسترسی به زیرساخت دسترسی برخط بازار وجود نداشته باشد؛
- اعلام قوانین و مقررات جدید و محدودیت‌های ابلاغی توسط سازمان در خصوص انجام معاملات برخط.
- در خصوص قطعی دسترسی به زیرساخت دسترسی برخط بازار، اعلام موضوع قبل از وقوع در موارد قابل پیش‌بینی و بلافاصله پس از وقوع در موارد غیرقابل پیش‌بینی از طریق پست الکترونیکی و پیام کوتاه؛

ماده ۵: تعهدات مشتری

- ۱-۵- مشتری حقوقی باید نماینده تام‌الاختیار خود جهت انجام معاملات را به منظور اخذ کد کاربری و رمز عبور استفاده از خدمات زیرساخت دسترسی برخط بازار به عضو معرفی نموده و نباید هیچ گونه محدودیتی در حدود اختیارات نماینده برای انجام معامله پیش‌بینی نماید.
- ۲-۵- مشتری باید گواهی‌نامه‌های معاملاتی صادره کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالایی که قصد فروش آنها را دارد، حسب درخواست عضو در اختیار وی قرار دهد.
- ۳-۵- مشتری تعهد می‌کند از انجام هرگونه معامله که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و دستکاری بازار خودداری نماید.
- ۴-۵- مشتری باید شماره حساب بانکی را در بانکی که عضو اعلام می‌نماید، جهت دریافت وجوه ارایه نماید. هرگونه پرداخت به مشتری صرفاً از طریق واریز وجه به همان حساب که به نام مشتری است امکان‌پذیر می‌باشد.
- ۵-۵- مشتری متعهد است سفارش‌های خرید و فروش روزانه خود را که از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار به سامانه معاملاتی ارسال می‌شود، در چارچوب قوانین و مقررات و سقف‌های اعلامی توسط سازمان به سامانه معاملات برخط ارسال کند.
- ۶-۵- مشتری متعهد به تغییر رمز عبور و سایر کدهای دسترسی قابل تغییر خود در فواصل زمانی معین (حداکثر سه ماهه) می‌باشد. در صورت عدم تغییر، هرگونه مسئولیت ناشی از افشای رمز عبور بر عهده مشتری است.
- ۷-۵- مشتری مسئولیت تبعات ناشی از استفاده نادرست از خدمات نرم‌افزاری مرتبط با دسترسی برخط بازار کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا را بر عهده می‌گیرد.
- ۸-۵- در صورتی که مشتری طی ۹۰ روز متوالی از طریق حساب کاربری خود معامله‌ای انجام ندهد عضو دسترسی مشتری را غیرفعال خواهد نمود. فعال شدن دسترسی مستلزم مراجعه مشتری به عضو می‌باشد.
- ۹-۵- مشتری متعهد می‌شود، اصول امنیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و محافظت از اطلاعات از جمله استفاده از نرم‌افزارهای ضد ویروس مناسب، محافظت از شناسه کاربر، کلیدواژه‌ها، کدهای رمزی و کلیه اطلاعات دریافتی از عضو را به منظور جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به سامانه، رعایت نماید.

- ۵-۱۰- مشتری متعهد می‌گردد شناسه کاربری و رمز عبور خود را در اختیار اشخاص ثالث قرار نداده یا زیرساخت دسترسی برخط بازار را وسیله آموزش اشخاص ثالث قرار ندهد.
- ۵-۱۱- مشتری متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات می‌باشد.
- ۵-۱۲- مشتری متعهد می‌گردد قوانین و مقررات و شرایط اعلامی عضو در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به معاملات برخط را رعایت نماید.
- ۵-۱۳- مشتری متعهد است در هر بار ورود به سامانه معاملات برخط، اطلاعات مربوط به خرید و فروش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار را کنترل و در صورت مغایرت، در اسرع وقت به عضو اطلاع دهد.
- ۵-۱۴- مشتری مسئول کنترل حساب‌های خود بوده و موارد زیر را فوراً از طریق بستر زیرساخت دسترسی برخط بازار به عضو اطلاع می‌دهد:
- هرگونه سرقت یا استفاده غیر مجاز از رمز عبور، نام کاربری و شماره یا شماره حساب‌های مشتری و نیز هرگونه احتمال وقوع آن؛
 - هرگونه عدم دریافت تأییدیه ثبت سفارش؛
 - دریافت تأییدیه ثبت سفارش یا معامله‌ای که مشتری دستور آن را صادر نکرده است؛
 - هرگونه اطلاعات نادرست در موجودی حساب مشتری، سبد دارایی‌ها یا اطلاعات سفارشات و معاملات.
- ۵-۱۵- مشتری مجاز به هیچ‌گونه دخل و تصرف در زیرساخت دسترسی برخط بازار و نحوه دسترسی به آن به هر دلیل از جمله به منظور هرگونه بهره‌برداری تجاری یا غیرتجاری توسط خود یا به واسطه دیگری نیست و نمی‌تواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.
- ۵-۱۶- مشتری اقرار می‌نماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معاملاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه در خصوص استفاده از خدمات معاملات برخط برخوردار بوده، آموزش‌های لازم را در مورد نحوه استفاده از این خدمات دیده و خود را ملزم به رعایت آنها می‌داند.

۵-۱۷- مشتری اختیارات، اطلاعات و دسترسی‌های لازم جهت بازرسی و نظارت بر زیرساخت دسترسی برخط بازار را حسب درخواست سازمان، بورس، عضو یا نمایندگان ایشان ارایه می‌نماید.

۵-۱۸- در صورت تعلیق یا محرومیت عضو، مشتری موظف است ظرف یک هفته نسبت به انتقال موقعیت‌های تعهدی باز خود به سایر اعضا اقدام نماید. در صورت عدم اقدام مشتری ظرف مهلت زمانی فوق، عضو رأساً نسبت به انتقال موقعیت‌های تعهدی باز به سایر اعضا اقدام خواهد نمود.

ماده ۶: حدود مسئولیت طرفین

۶-۱- مسئولیت استفاده و حفاظت از شناسه سخت‌افزاری، رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله در این حساب که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت می‌گیرد بر عهده مشتری می‌باشد. مشتری همچنین مسئول خسارت‌هایی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.

۶-۲- عضو مسئول حوادثی که خارج از حیطه اختیار و وظایف و بدون تقصیر وی رخ می‌دهد، نمی‌باشد.

۶-۳- در صورتی که به واسطه اعمال حقوق متعلق به عضو در این قرارداد، مشتری متحمل ضرر و زیان گردد، عضو مسئول جبران خسارت‌های وارده نخواهد بود.

۶-۴- انعقاد این قرارداد به منظور ارایه خدمات دسترسی برخط بازار از سوی عضو به مشتری می‌باشد و شامل ارایه سایر خدمات از قبیل خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری، قانونی، مالیاتی، مالی و حسابداری نخواهد بود.

۶-۵- عضو مسئولیتی در قبال سود یا زیان انجام معاملات برخط توسط مشتری، ندارد.

ماده ۷: قابلیت استناد داده پیام‌ها

داده‌پیام‌ها و سوابق کلیه تراکنش‌های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد و نگهداری

شده است در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع ذیصلاح می‌باشد. در صورت بروز اختلاف بین عضو و مشتری در خصوص این سوابق و داده‌پیام‌ها، اطلاعات مندرج در زیرساخت دسترسی برخط بازار عضو، معتبر و برای طرفین لازم‌الاتباع است.

ماده ۸: حل اختلاف

با توجه به حاکمیت قانون بازار اوراق بهادار بر اختلافات ناشی از معاملات در این بازار، حل اختلاف طرفین این قرارداد در صورت عدم حصول توافق از طریق مذاکره فی‌مابین، مطابق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ صورت می‌گیرد.

ماده ۹: تغییر قرارداد

این قرارداد مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی در ۹ ماده و دو نسخه تنظیم گردیده و در تاریخ به امضای طرفین رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد آن، منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. در صورتی که در قوانین و مقررات مربوط به معاملات برخط، تغییراتی حاصل شود که تغییر در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاب نماید، تغییرات مذکور، بدون نیاز به توافق ثانوی جزء لاینفک این قرارداد خواهد بود.

مهر و امضای عضو

مهر* و امضای مشتری

[تمام صفحات قرارداد باید توسط طرفین مهر و امضا شود.]



* مهر فقط برای اشخاص حقوقی است.